

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) <u>উপস্থিতঃ</u> বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৮/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৮/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৩/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১২৪/২০১৬</u> মোঃ শফিউল আলম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৮/২০১৬) মোঃ আব্দুস সালাম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৮/২০১৬) মোঃ মমিনুর রহমান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৩/২০১৬) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১২৪/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে। (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৮/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আবু হানিফ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৮/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ গোলম রছুল ----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৩/২০১৬) এ্যাডভোকেট শরীফ আহমেদ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১২৪/২০১৬)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ্যাডভোকেট কামরুন নেছা -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৮/২০১৬, ১২৪৪৩/২০১৬) এ্যাডভোকেট নওশের আলী মোল্লা -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৮/২০১৬) এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১২৪/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>শুনানী তারিখঃ ১৬.১১.২০২২, ২৮.১১.২০২২,</u> <u>৩০.০১.২০২৩, ০৬.০২.২০২৩, ২৯.০৫.২০২৩,</u> <u>এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৬.২০২৩।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৮/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৮/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৩/২০১৬ এবং ফৌজদারী আপীল নং ১১১২৪/২০১৬ একই রায় ও দন্ডাদেশ থেকে উদ্ভূত বিধায় অত্র আপীল সমূহ একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হল। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৮/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩২ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মোঃ আব্দুস সালাম এবং (৪) মমিনুর রহমানকে দণ্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪৭৭এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২ (দুই) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং পলাতক আসামী- মোঃ আবদুল মজিদকে দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০২ (দুই) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় ও The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং আত্মসাৎকৃত ১,৪০,৮১৪/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত চৌদ্দ) টাকা ৫ জন আসামীর প্রত্যেক হতে সমহারে আদায়পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলসমূহ।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র আপীলসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৫১৩৬ এর হিসাবধারী মোঃ আব্দুল মজিদ বিগত ইংরেজী ৩০.০১.২০০৮ তারিখ হতে ০৩.০৯.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ১০টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে মোট ১৪,৫০০/- টাকা ব্যাংকে জমা করে উক্ত ব্যাংকের কর্মচারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ লুৎফর রহমান (৩) মোঃ শফিউল আলম (৪) মোঃ আব্দুস ছালাম (৫) মোঃ মমিনুর রহমান এর সহায়তায় জমা ভাউচারের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার প্রকৃত অংকের পরিবর্তে ভুয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে হিসাবপত্র বিকৃত করে উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ১,৪০,৮১৪/- টাকা উত্তোলন পূর্বক পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করেছেন। মোঃ কামরুল আহসান, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.২০১০ তারিখে এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/দর/৩০/০৯(রংপুর)/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১)/৭৬৬০ তারিখ ১৪.০৫.২০০৯ইং এর নির্দেশ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর এর ই/আর নং ২১/০৯ তারিখ ১৪.০৬.২০০৯ এর অভিযোগ অনুসন্ধানকালে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ১,৪০,৮১৪/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত চৌদ্দ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সাজেকা, রংপুর বর্তমানে উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি তদন্ত করে অভিযোগপত্র নং ০৩ তারিখ ০৩.০১.২০১১ দাখিল করে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ১,৪০,৮১৪/- (এক লক্ষ চল্লিশ আটশত চৌদ্দ) টাকা উত্তোলন করে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে অভিযোগ পত্র নং ০৩ তারিখ ০৩.০১.২০১১ দাখিল করেন। অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে আসামীগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ১,৪০,৮১৪/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত চৌদ্দ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করার অপরাধে আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে। বিচার সমাপান্তে আসামীদেরকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে আসামীগণ পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। জনাব নরেশ চন্দ্র সরকার, বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামীগণকে বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিলিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারীগণ অত্র আপীলসমূহ দায়ের করেন। আপীলকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল মোতালেব, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব আবু হানিফ, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ গোলাম রহুল এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব শরীফ আহমেদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাবা কামরুন্নেছা বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব নওশের আলী মোল্লা এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল মেমোর দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৮/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- <u>Judgment</u> <i>Prosecution case, in short, is that Md. Sadot Hossain, Assistant General Manager, Rajshahi Krishi Unnayan Bank (hereinafter called RAKUB), Badargonj Branch, Rangpur lodged FIR on 22/10/08 with Badargonj Police Station which was registered as D.D No. 784 dated 23/10/08 and forwarded the same to Anti-Corruption Office, Samannito Zilla Karjalaya (hereinafter called SaZika), Rangpur for enquiring into the matter of misappropriation of money. Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, SaZika, Rangpur conducted preliminary inquiry and finding prima facie of the allegation lodged ejahar on 24/06/10 alleging that holder of savings account no.5136 Md. Abdul Mazid s/o Md. Abdul Whab of village Shahapur Hapatalpara under Badargonj Police Station, Rangpur deposited 41,500/- taka in his account from 30/01/08 to 03/09/08. Other accused persons were</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>employees of RAKUB, Badargonj Branch. Accused persons collusively created 10 false vouchers to show deposition of excess money and maintained Savings Bank Ledger accordingly and disfigured the amount of money in related papers. They withdrew 140,814/- taka excess money by cheques issued and signed by accused Md. Abdul Mazid on several dates from 07/02/08 to 17/09/08 and misappropriated the same. The case was lodged with the permission given by Anti-Corruption Commission, Rajshahi Divisional Office, Bogra.</i> <i>After receiving the ejahar Officer-in-charge of Badargonj Police Station registered Police Station Case No. 32 dated 24/06/10 under sections 409/420/467/468/471/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. He filled up the FIR Form and sent it to the Anti-Corruption Commission for investigation. Thereafter Moha. Mosharaf Hossain, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, SaZika, Pabna Camp, Dudak, Rangpur conducted the investigation and with recommendation of the Head Office, Anti-Corruption Commission given by memo no. 24492 dated 29/12/10 he submitted investigation report no. 03 dated 03/01/11 in the form of charge sheet under sections 409/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Charge has been framed under sections 409/420/468/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 agaisnt accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Lutfar Rahman (3) Md. Shafiul Alam (4) Md. Abdul Salam and (5) Mominur Rahman and under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused Md. Abdul Mazid. The charge is read over and explained to the accused to which they plead not guilty and claim to be tried. After closing the trial they are examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure and again they plead not guilty and add that they will not produce any evidence in support of their innocence and will state nothing more.</i> <i>Defence case, as it transpires from the trend of</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>examination –in-cross of the prosecution witnesses, is that the accused do not misappropriate alleged amount of money and that they are implicated falsely in the case and that the preliminary inquiry and investigation of the allegations are not done properly.</i> <u>-:Points for determination:-</u> <i>(1) Has the charge brought against the accused persons been proved undoubtedly?</i> <i>(2) Are the accused persons liable to be convicted and sentenced?</i> <u>-:Findings and Decisions:-</u> <u>Point Nos. (1) and (2):</u> <i>Both the points are taken up together for the convenience of discussion and decision. Prosecution has examined 12 witnesses. Documents produced by the prosecution have been marked as exhibit nos. ,6,7,8 and 9. The seized documents have been marked as material exhibit nos. I to LII.</i> <i>P.W. 1 Md. Kamrul Ahsan has deposed that he enquired into the E.R petition no. 21/09 and he seized papers on 03/08/09 produced by Md. Mahfuzur Raman, Manager, RAKUB, Badargonj Branch, Rangpur and gave the same in his custody. He found that holder of savings account no. 5136 namely Md. Abdul Mazid deposited 14,500/- taka through 10 vouchers during the period 30/01/08 to 03/09/08. All the accused persons collusively misappropriated 140,810/- taka by creating false vouchers. He has marked ejahar, E.R petition, inquiry report, seizure list, jummanama as exhibit nos. 1,2,3,4 and 5. He has also marked his signature put in those papers as exhibit.</i> <i>During examination–in-cross conducted on behalf of accused Abdus Salam he has said that the accused was data entry operator. He does not know whether the accused did all works by the order of high officials of the Bank. He has denied the suggestion that the accused was not involved with the occurrence.</i> <i>During examination–in-cross on behalf of accused Md. Abu Zaher Ibne Hasan, Lutfar Rahman and Md. Shafiul</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Alam he has replied that names of these accused were not in the E.R Petition and that account holders did not mention their names and that duty of binding of vouchers, entry in the Register and sealing the same was given upon Mominur Rahman and that 11,000/- taka was withdrawn by 2 cheques. he cannot say whether amount of money written in vouchers and balance of Ledger is equal or there was any pen through over the amount of money in vouchers. He has denied the suggestion to the effect that the accused were not involved with the allegation.</i> <i>The witness has replied during cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that he was a security guard in the Bank and that he had additional duties and that tenure of occurrence was from 30/01/08 to 30/09/08.</i> <i>The witness has not been examined in cross on behalf of accused Abdul Mazid.</i> <i>P.W. 2 Md. Tobarak Ali Sarker recorded the case in Badargonj Police Station as Officer-in-charge. He was declined to examine in cross.</i> <i>P.W. 3 Md Mahfuzur Rahman was the Manager of RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that the investigating officer seized some papers on 03/08/09 and 27/09/10 and gave in his custody. He has marked his signatures put in seizure list and jimmanama and the seizure list dated 27/09/10 and his signature therein as exhibit nos. 4(1), 4(2) and 5(1) and 8, 8(1). During examination-in-cross he has replied that he has no idea about the occurrence.</i> <i>P.W. 4 Md. Zillur Rahman is a witness of seizure list dated 30/07/09. He has marked the seizure list and his signature therein as exhibit nos. 7, 7(1). He has replied in cross that the seized documents are not shown to him in the court.</i> <i>P.W. 5 Md. Jalal Uddin was an officer of Dudak,</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Rangpur office and on 03/08/09 documents were seized and given in custody of RAKUB Office, Badargonj in his presence. He has signed in the seizure list and in the jimmanama and he has marked his signatures as exhibit nos. 4(3) and 5(2). He has told in cross examination that the seized documents were not produced in the Court and that he has no personal knowledge about the occurrence.</i> <i>P.W. 6 Abu Jarjis Ahammad was the second officer in RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some papers were seized on 03/08/09 and 27/09/10 in his presence. During examination-in-cross he has replied that the seized documents are not shown to him in the court.</i> <i>P.W. 7 Md. Saiyad Maksudar Rahman is an officer of RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some documents were seized on 27/09/10 in his presence. He has replied in cross that seized documents have not been produced in the Court.</i> <i>P.W. 8 Amarendranath Das sent audit report to Dudak Office, Rangpur on 04/08/09 by memo no. Prosha-09/2009-10/85. He has replied in cross that he has no personal idea about the case.</i> <i>P.W. 9 constable Md. Masud Rana was posted in the Dudak office and he was a witness of the seizure list dated 30/07/09. He has marked his signature as exhibit no. 7(2). He has replied during examination-in-cross that he has no personal idea about the case.</i> <i>P.W. 10 Md. Zakiul Alam is the Manager of RAKUB, Badargonj. He has submitted the seized documents in the Court from his custody and marked as material exhibit nos. I-LII. He has replied in cross that he has produced the documents from his custody and that he has no idea about the documents.</i> <i>P.W. 11 Md. Saiful Kabir was the Cashier in the Bank from 17/02/05 to 12/06/13. The period of occurrence of this case is 30/01/08 to 17/09/08. Accused Abu Zaher Ibne</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Hasan, Shafiul Alam, Abdus Salam, Mominur Rahman and Mazid were the second officer, Super, data entry operator, night guard and account holder respectively. He adds that Shafiul Alam and Abdus Salam posted the vouchers and the second officer authenticated and that accused persons misappropriated 1,40,814/- taka by creating 10 false vouchers.</i> <i>During cross examination done on behalf of accused Abdus Salam he has replied that the accused had no duty to verify the data and that he was not involved with the work of deposits and withdrawal of money from the Bank. He has answered on recall that accused Salam is not involved with the offence of misappropriation of money.</i> <i>He has told in cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that the accused was a night guard at the time of occurrence. He was given additional duty by office order dated 27/02/08 and that the accused did additional works in the afternoon.</i> <i>During cross examination conducted on behalf of accused Abdul Mazid he has replied that he has no idea about the case.</i> <i>During cross examination done on behalf of accused Abu Zaher Ibne Hasan he has replied that the Manager recorded statement of the account holders after the matter unveiled and that a cheque of 10,000/- taka is passed by the signature of the second officer and that the duty of binding vouchers was on Mominur Rahman and that he did not say to dudak that this accused was involved with the offence of misappropriation of money.</i> <i>He has replied in cross examination conducted on behalf of accused Shafiul Alam that the accused had no duty after signing in the ledger.</i> <i>P.W. 12 Moha. Mosharaf Hossain is the investigating officer. He visited the place of occurrence. He siezed papers on 27.09/10 from RAKUB, Badargonj Branch</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>and gave in the custody of the Manager. He reduced into writing the statements of witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure. It is found during investigation that account holder Md. Abdul Mazid deposited 10,500/- taka from 30/01/08 to 03/09/08 in his account no. 5136 through 10 deposit vouchers and that in connivance with other accused 1,79,500/- taka was posed n the Savings Bank Ledger and that 1,40,814 taka was withdrawn. So he submitted the charge sheet no.3 dated 03/01/11 with recommendation of Dudak given by the sanction letter no. 24492 dated 29/12/10. He has marked his signature put in the seizure list dated 27/09/10, note regarding custody of seized documents and letter of sanction as exhibit nos. 8(2), 8(3) and 9 respectively.</i> <i>During cross examination conducted on behalf of accused Abdul Mazid he has replied that the accused is not an employee of the Bank. He has denied the suggestion that no prima facie of the allegation was made out against the accused.</i> <i>He has replied in cross done on behalf of accused Mominur Rahman that a security guard does not do any work o withdrawing money.</i> <i>He has replied in cross examination done on behalf of accused Shafiul Alam that this accused did the work of posting in the Ledger from 27/02/08 to 30/11/08 and that 25,000/- taka was shown deposited on 30/01/08 instead of 5,000/- taka in account no. 5136 and that the second officer checks the deposit voucher whether it is correct.</i> <i>He has replied in cross examination done on behalf of accused Salam that this accused joined in this branch on 09/03/08 and date of occurrence of the case starts on 30/01/08 and that the accused did several works as a probationer.</i> <i>He has replied in cross examination done on behalf of accused Abu Zaher Ibne Hasan that there is signature of cashier in every voucher but those are not genuine and that the amount of money is same in both deposit voucher and in Ledger. There is no signature of this accused in deposit vouchers and that this accused authenticated 8 vouchers. He found balance correct in the Ledger. Accused Mominur</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Rahman substituted false vouchers. Many cheques were signed jointly by this accused and by the then Manager.</i> <i>At the time of argument hearing learned advocate Mrs. Khatuney Jannat Sweet, P.P for the prosecution argues that money of the Bank amounting to 1,40,814/- taka was misappropriated by cheques issued and signed by accused Md. Abdul Mazid. It is further argued that except accused Mominur Rahman other accused persons admitted the allegation of misappropriation of money but they tried to shift the charge on the shoulder of Mominur Rahman and that Mominur Rahman was a night guard of the Bank and that other accused persons cannot avoid the responsibility relating to the offence of misappropriation of money.</i> <i>Learned advocate Mr. Mokammel Hossain for accused Md. Abdul Mazid submits that the accused is not involved with the occurrence and that he is implicated in this case on surmise and conjecture and that the accused is entitled to get benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate for Abdus Salam Mr. Md. Moazzem Hossain Chowdhury claims that this accused was posted on 09/03/08 as Probationer Data Entry Operator and that there was no computer in the Bank at the time of occurrence and the accused used to discharge his duty by the order of the Manager and that prosecution fails to prove the charge brought against the accused.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdul Haque Pramanik for Abu Zaher Ibne Hasan and Shafiul Alam argues that these 2 accused persons were officers of the Bank and that the former Manager brought a complaint against accused Mominur Rahamn (E.R Petition No. 21 of 09) who was deputed to do some additional duties and that after conducting the preliminary inquiry of the E.R Petition the FIR was lodged. Names of these accused persons were not in the E.R Petition, nor in the preliminary inquiry report. He further reasons that there is no connection between bank employees and the account holder and that no voucher was tampered and that accused persons discharged their duties honestly and sincerely and there was no mala fide intention on their behalf. Lastly he claims acquittal of the accused giving them benefit of doubt.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Learned advocate Mr. Abdur Rahman on behalf of accused Mominur Rahman argues that this accused was a night guard and he had no relation with the misappropriation of money. He further argues that other accused persons jointly tried to trap this accused.</i> <i>Charge had been framed under sections 409/420/468/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdus Salam and (4) Mominur Rahman and against accused Md. Abdul Mazid under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Sub-section (2) of section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 deals with the punishment of the offence of criminal misconduct committed by public servant which runs as follow:</i> <i>"Any public servant who commits or attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both, and the pecuniary resources or property to which the criminal misconduct relates may also be confiscated to the State.</i> <i>Criminal misconduct is defined in five clauses of sub-section (1) of the said section 5. Related clauses to the instant case are mentioned below:</i> <i>"5. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct-</i> <i>(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do, or</i> <i>(d) if he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant, obtains or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage."</i> <i>Public servant is defined in section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1947 and according to the legal definition accused Md. Abdul Mazid is not a public</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>servant. Other 5 accused persons are public servant. Section 406 of the Penal Code provides the punishment for the offence of criminal breach of trust whereas section 409 imposes the punishment for the offence of criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent which is imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.</i> <i>In order to establish the offence punishable under those 2 sections the presence of the ingredients of entrustment with or any dominion over property in any manner is necessary.</i> <i>Section 468 deals with the punishment for forgery for purpose of cheating. Section 477A of the Penal Code runs as follow:</i> <i>"477A. Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant, willfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or willfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abets the omission or alteration of any material particular from or in, any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.</i> <i>Explanation.-It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or any particular day on which the offence was committed.</i> <i>Prosecution alleges that accused Md. Abdul Mazid actually deposited 14,500/- taka in his account no. 5136 by 10 deposit vouchers but the amount was shown as 1,79,500/- taka creating false deposit vouchers and accused Mominur Rahman substituted the forged vouchers in the bundle and that 1,40,814/- taka was withdrawn and that all the accused</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>in connivance fabricated false deposit vouchers to show more false deposits in that account and made false entries in the Registers and misappropriated 1,40,814/- taka during the period of 30/01/08 to 17/09/08.</i> <i>I have perused carefully the exhibited documents namely ejahar, E.R petition, preliminary inquiry report, seizure list, jimmanama, sanction letters, charge sheet and all seized documents. Mostly photo copies attested by learned P.P for the prosecution have been filed in this case as original documents have been submitted in Special Case No. 6 of 2011. It is admitted that accused Md. Abdul Mazid is account holder of account no. 5136 (material exhibit no. XLVIII/2). Deposit of money is shown by vouchers marked as material exhibit nos. XXV-XXXIV. Related pages of Daily Transaction Register have been marked as material exhibit nos. XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL. Savings Bank Deposits Ledger (material exhibit no. XLVI) also shows the deposits. But Cash Scroll Book (material exhibit nos. XLI, XLII) supports the allegation of showing increased amount.</i> <i>The withdrawal of money is found in material exhibit nos. XLIX series. The Audit Report dated 03/06/09 prepared by the RAKUB Zonal Authority, Rangpur unveiled the official mismanagement, negligence of officers, irregular and illegal functioning for a long time and the story of misappropriation of money of this case amounting to 1,40,814/- taka. It is mentioned elaborately in pages 3-4 of the report. Documentary evidences prove the involvement of the accused persons in the act of misappropriating the money collusively.</i> <i>It is decided in the case of Shamsul Haque Chowdhury Vs. The State reported in 39 DLR (1987) 393 that presence of the ingredients of entrustment or dominion over property, dishonest misappropriation of property and violation of the direction, rule, or Regulation is must in order to prove the charge under section 409 of the Penal Code.</i> <i>Considering the evidence on record it appears that all the accused had active participation to misappropriate the bank money by making false and fabricated deposit vouchers. Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman as bank officials did the act of misappropriation of money amounting to 1,40,814/- taka violating the bank rules with the help of accused Md. Abdul Mazid who willfully joined with them for his own benefit.</i> <i>Misappropriated money was not entrusted with Md. Abdul Mazid and he was not a public servant. So charges under section 406 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act are not established directly against him. But he was involved with directly in creating forged vouchers and he abetted other accused persons to commit offences smoothly. Therefore charges under sections 468 and 109 of the Penal Code he is liable for the offence committed by his abetment. Explanation of section 109 is mentioned below:</i> <i>“Explanation- An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment.”</i> <i>Other 4 accused persons were public servants. Money deposited in the Bank is treated entrusted with and dominion over them. They are principal offenders. So charge under section 409 of the Penal Code is proved against them. Charges under sections 420, 468 and 109 are not proved against them. They were directly involved in committing the offence with the help of accused Md. Abdul Mazid. Therefore charges under section 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 have been proved against them. There is substance in the submission of learned P.P for the Prosecution.</i> <i>E.R Petition No. 21 of 09 was filed for the period of 30/01/07 to 28/08/08 on the allegation of misappropriation of money amounting to 6,74,424/- taka. Preliminary inquiry was conducted by the informant namely Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti-Corruption commission, Sazika, Rangpur and 4 cases (Special Case Nos. 6 of 11), 7 of 11, 8 of 11 and 9 of 11) had been lodged against the offence committed using 4 bank accounts. Case No. 6 of 2011 has already been disposed of on 24/10/2016 in which accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Lutfar Rahman (3)</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Md. Shafiul Islam (4) Md. Abdul Salam and (5) Mominur Rahman have been convicted and sentenced for the offence committed during the period of 30/10/07 to 28/08/08 using savings account no.7851.</i> <i>An important question of law is to be decided in this case in order to ensure the justice. The question is whether the instant case is legally maintainable in holding separate trial for the same kind of offence of misappropriation of money during the period 26/11/07 to 10/02/08 which falls within the period of 30/10/07 to 28/08/08 of Special Case No. 6 of 11 disposed of earlier by this Court.</i> <i>Section 6(1B) of the Criminal Amendment Act, 1958 provides that a person accused of more offences than one punishable under this Act may be tried at one trial for all such offence. According to this section all offences committed by a person may be tried at one trial meaning in one case. But there is no bar to frame charges more than one head for distinct offences.\</i> <i>In this connection the case of HM Ershad Vs. The State reported in 45 DLR (1993) 533 is referred. The case is popularly known as Janata Tower Case. In that case charge under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 was framed against the then president of Bangladesh for causing monetary loss to DIT (Rajuk) by giving order to hand over land to 13 persons who were all accused in that case. A further charge was framed in that case punishable under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 for the offence of having acuiired property beyond the known source of income in the name of his wife Mr. Raushan Ershad.</i> <i>It is observed and held in that case that ‘---as the accused petitioner is going to be prosecuted in respect of an offence which did not occur during the same transaction or did not arise out of the same fact and for this offence he was not tried and convicted or acquitted previously , neither the petitioner could have been charged for such offence in the previous trial (para 29)’</i> <i>Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Lutfar Rahman (3) Md. Shafiul Islam (4) Md. Abdul Salam and (5) Mominur Rahman have been convicted and</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>sentenced earlier in Special Case No. 6 of 2011 for the amount of money misappropriated using savings account no 7851. But the alleged misappropriated amount of money in the instant case is different and they were not tried and convicted for the offence of misappropriation of money by using account no. 5136. So the decision taken in the said case is applicable in this case. It appears there is no legal bar to proceed with separate 4 cases against some of accused persons as the alleged misappropriation of bank money is different.</i> <i>In fine it is decided that accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman are found guilty punishable under sections 409 and 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. Accused MD. Abdul Mazid is found guilty punishable under sections 468 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. It is decided to impose less punishment in the second category under section 409 of the Penal Code considering the amount of misappropriated money. Accordingly both the points are decided.</i> <i>Hence</i> <u><i>it is ordered</i></u> <i>that each of accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, s/o late Alhaj Hasan Mia (2) Md. Shafiul Alam, s/o Md. Bacha Mia (3) Md. Abdus Salam, s/o Md. Mafez Uddin Pramanik (4) Mominur Rahman, s/o late Samsher Ali are convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 03 (three) years and fined 10,000 (ten thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 2 (two) months under each of section 409 and 477A of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 03 (three) years under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Accused Md. Abdul Mazid (absconding) s/o Md. Abdul Wahab Ali is convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 03 (three) years and fined 10,000 (ten thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 2 (two) months under section 468 of the Penal Code and to suffer</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>rigorous imprisonment for 03 (three) years under section 109 of the penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>The misappropriated money amounting to 1,40,814/- (one lac forty thousand eight hundred and fourteen) taka is to be realized in equal share from each of 5 accused convicts which is confiscated to the State.</i> <i>Punishments imposed upon the convicts shall run concurrently. Convict namely Md. Abdul Mozid (absconding) had been in custody in connection with this case for 1 (one) month and 27 (twenty seven) days which shall be deducted from his period of imprisonment. His imprisonment shall effect after his surrender before the Court or his arrest, whihever is earlier.</i> <i>Let the material exhibited documents be given back to the office from which those were seized</i> <i>Let a warrant of commitment be issued in the names of the present convicts and with a copy of the operative portion of the judgment be issued in the name of convict Md. Abdul Mozid (absconding).</i> <i>Let a Warrant of Levy be issued under section 386 of the Code of Criminal Procedure and send it with a copy of this judgment to the Deputy Collector, Rangpur to realize the fine and confiscated amount of money as per law.</i> <i>Composed by me</i> <i>sd illegible</i> <i>08.11.16</i> <i>Naresh Chandra Sarker</i> <i>Special Judge</i> <i>Rangpur</i> <i>sd illegibi</i> <i>08.11.16</i> <i>Naresh Chandra</i> <i>Special Jua</i> <i>Rangpur</i> গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ কামরুল আহসান এর জবানবন্দি ও জেরা নিয়ে অবিকল অনুলিখন হলো: গত ২০০৮-২০১০ জুন পর্যন্ত রংপুরে কর্মরত ছিলাম। দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে E/R ২১/০৯ এর অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানকালে গত ৩-৮-০৯ তারিখে ১৬.৩০ ঘটিকায় জন্ম তালিকা মূলে জনাব মোঃ মাহাফুর রহমান ব্যবস্থাপক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বদরগঞ্জ রংপুর শাখা এর নিকট হইতে রেকর্ডপত্র জন্ম করে তার জিম্মায় প্রদান করি। অনুসন্ধান শেষে ৩১-০১-১০ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করি। ঘটনার বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বদরগঞ্জ শাখা এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪১৩৬ এর হিসাবধারী মোঃ আঃ মজিদ ১০টি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জমা ভাউচারের মাধ্যমে মোট ১৪,৫০০ টাকা ব্যাংকে এ জমা করে (৩০-১-০৮ ইং হইতে ৩-৯-০৮ ইং) উক্ত ব্যাংক এর কর্মচারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) লুৎফর রহমান (৩) মোঃ শফিউল আলম (৪) মোঃ আঃ সালাম (৫) মোঃ মমিনুর রহমানদের সহায়তায় জমা ভাউচারে বর্ণিত প্রকৃত টাকার অংকের পরিবর্তে ভূয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে হিসাবপত্র বিকৃত করে উত্তোলন চেক এর মাধ্যমে ব্যাংক এর অতিরিক্ত ১,৪০,৮১৪/- টাকা পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করে। এজাহারে বর্ণিত আসামীগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে হিসাবপত্র বিকৃত করে পরস্পর যোগসাজসে ব্যাংক এর ১,৪০৮১৪/- টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ধারা ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭(ক), ১০৯ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় এজাহার দায়ের করি। আমার দায়েরকৃত এজাহার প্রদর্শনী-১। এজাহারে আমার স্বাক্ষর প্রদর্শন-১/১। E/R নং ২১/০৯ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মূল কপি স্পেঃ ৬/১১ নথিতে সংযুক্ত আছে। অদ্য ফটোকপি সত্যায়িত করে দাখিল করা হয়। E/R নং ২১/০৯ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র মোট ১১ পাতা ফটোকপি সত্যায়িত প্রদর্শনী-২ সিরিজ ৩১-০১-১০ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর মূল কপি স্পেঃ ৬/১১ নং নথিতে সংযুক্ত আছে। অদ্য ৩১-০১-১০ তারিখে স্মারক নং ২৬২ এর সত্যায়িত ফটোকপি ১৩ পাতা দাখিল করা হয়। ৩১-০১-১০ তারিখে স্মারক নং ২৬২ মূলে দাখিল অনুসন্ধান প্রতিবেদন ১৩ পাতা সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী-৩। অনুসন্ধানকালে ৩-৮-০৯ তারিখে রাকাব বদরগঞ্জ শাখা হইতে ব্যবস্থাপক এর উপস্থাপন মতে জব্দ তালিকা মূলে উল্লেখিত রেজিঃ কাগজপত্র জব্দ করি। ৩-৮-০৯ তারিখে ৪ পাতা জব্দ তালিকা সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করা হয়। স্পেঃ ৬/১১ মামলার মূলকপি দাখিল আছে। ৩-৮-০৯ তারিখে ৪ পাতা জব্দ তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী-৪। ৩-৮-০৯ তারিখে জব্দকৃত তালিকায় ক হইতে জ পর্যন্ত আলামত ব্যবস্থাপক বরাবর জিম্মানামা মূলে জিম্মায় প্রদান করি। জিম্মানামার মূল কপি স্পেঃ ৬/১১ মামলার নথিতে সংশ্লিষ্ট আছে। অদ্য সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করা হয়। ৩-৮-০৯ তারিখে জিম্মানামার সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী-৫। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ৭-৮-১২ জেরা XXX (আসামী আঃ ছালাম) প্রথম ঘটনার তারিখ ৩০-১-০৮ আসামী আব্দুস ছালাম ব্যাংকে যোগদান করার তারিখ আমার জানা নাই। আসামী আব্দুস ছালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আসামী আব্দুস ছালাম শিক্ষানবীস হিসাবে কর্মরত ছিলেন কিনা তা জানা নাই। আসামী আব্দুস ছালাম ব্যাংক এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ মতে সব কাজ করিতেন কিনা তা জানা নাই। সত্য নয় যে, আসামী আব্দুস ছালাম সংশ্লিষ্ট আত্মসাৎকৃত হিসাব চালু হওয়া থেকে এক বৎসর পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন না। সত্য নয় যে, আব্দুস ছালাম ৬-৩-০৮ তারিখে যোগদান করেন। সত্য নয় যে, আসামী আব্দুস ছালাম অত্র আত্মসাৎকৃত হিসাব এন্ট্রি হওয়া থেকে কোন কিছু জানতেন

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		না। সত্য নয় যে, আসামী আঃ ছালাম অত্র ঘটনার সঙ্গে জড়িত না। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ৭-৮-১২ জেরা XXX (আসামী আবু জাহের ইবনে হাসান, মোঃ শফিউল আলম ও মোঃ লুৎফর রহমান পক্ষে) লিখিত এজাহার দায়েরের পূর্বে E/R ২১/০৯ মূলে অনুসন্ধান করি। E/R এর তারিখ ছিল ১৪-৬-০৯। বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা E/R দরখাস্তটি প্রেরণ করেন, E/R দরখাস্ত টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার জনাব মোঃ স আদত হোসেন দাখিল করেন। E/R দরখাস্তটি বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২২-১০-০৮ তারিখে এজাহার হিসাবে দায়ের করেন। E/R দরখাস্তে অত্র তিন আসামীর নাম উল্লেখ নাই। মোঃ স' আদত হোসেন এর ২২-১০-০৮ তারিখে এজাহারে শেষে উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীগণকে জিজ্ঞাসাবাদে হিসাবধারীগণ তাদের জবানবন্দিতে মোঃ মমিনুর রহমান ও তাহাদের যোগসাজেসে টাকা আত্মসাৎ বিষয়টি লিখিত আছে স্বীকার করেন। আমি অনুসন্ধানকালে স্বীকার বিষয় জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়াছি। উক্ত জবানবন্দীতে উল্লেখ আছে বদরগঞ্জ শাখার উক্ত নিরাপত্তা গ্রহরী জনাব মোঃ মমিনুর রহমান ছাড়া শাখার অন্য কোন কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত না। আমার অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর ১০ পাতায় উল্লেখ করিয়াছি ব্যাংক এর প্রতি দিনের ভাউচার সমূহ বাঁধাই করা, ভাউচার রেজিস্টারে এন্ট্রি করা, সীলগালা করার দায়িত্ব ছিল ব্যাংকের নিরাপত্তা গ্রহরী মোঃ মমিনুর রহমানের উপর, তিনি উক্ত ৪ জনের হিসাবধারীর প্রকৃত জমা ভাউচার সমূহ সরাইয়া ভূয়া ভাউচার সমূহ বাধাই করিয়া সীলগালা করিয়া ব্যাংকের টাকা আত্মসাতে সহায়তা করিয়াছেন। অনুসন্ধানকালে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। ম্যানেজারের জবানবন্দী রেকর্ড করেছি। মোঃ স-আদত হোসেন তার প্রদত্ত গত ২৯-০৭-০৯ তারিখের জবানবন্দীতে অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেছি। তিনি অত্র তিনজন আসামীর নাম বলেন নাই। সংশ্লিষ্ট হিসাব open করা হয় কবে তা বলতে পারিব না। open করার সময় সনাক্তকারী কে ছিলেন তা জানা নাই। সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রথম কোন তারিখে কত টাকা জমা দেয় তা বলতে পারিব না। অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট জমা ভাউচারগুলি আমি দেখিয়াছি। জমা ভাউচারে সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীদের স্বাক্ষর আছে কি না তা বলতে পারিব না জমা ভাউচারে উল্লেখিত টাকার পরিমাণ এবং লেজারে যে পরিমাণ টাকা পোস্টিং দেওয়া হইয়াছে তা সমান কি না এখন বলতে পারিব না। আমি অনুসন্ধানকালে ভূয়া ভাউচার জন্ম করিয়াছিলাম কি না তা কাগজপত্র ছাড়া বলিতে পারিব না। অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচার জন্ম করিয়াছি। মূল জমা ভাউচার না দেখে বলিতে পারিব না হিসাবধারীর স্বাক্ষর আছে কিনা, জমা ভাউচার না দেখে বলিতে পারিব না কোন কাটাকাটি করা আছে কি না। অনুসন্ধানকালে ক্যাশিয়ার সাহেব এর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছি, ক্যাশিয়ার তার জবানবন্দীতে অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধানকালে কতটি চেক এর মাধ্যমে টাকা উঠানো হইয়াছে তা বলিতে পারিব না। সত্য নয় যে, বেশী তার চেক পাশ করেন সাবেক ম্যানেজার। পরবর্তীতে বলেন চেক না দেখে বলিতে পারিব না কে পাশ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেন। ব্যাংক এর ২য় কর্মকর্তা কতটি চেক পাশ করেন তা না দেখে বলিতে পারিব না। ব্যাংক এর অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে একটি চেক যা কমান্ড সেটেল করিতে হয় জানি। সত্য নয় যে, অত্র ৩ জন এই টাকা আত্মসাৎ এর সঙ্গে জড়িত না। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ৭-০৮-১২ জেরা XXX (আসামী মোঃ মমিনুর রহমান পক্ষে) নিরাপত্তা গ্রহণী হিসাবে অত্র আসামী কর্মরত ছিল। অত্র আসামীর নিরাপত্তা ছাড়া অন্য দায়িত্ব ছিল। ৩০-১-০৮ হইতে ৩০-০৯-০৮ পর্যন্ত মামলার ঘটনা। মোঃ মমিনুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়ার তারিখ আমার অনুসন্ধানকালে আসে নাই। সত্য নহে যে, ২৭-২-০৮ তারিখে অত্র আসামীকে দায়িত্ব দেওয়ার আগের ঘটনা। ভাউচার প্রথম ক্যাশিয়ার এর কাছে জমা হয়। পরবর্তীতে কি হয় সেই প্রক্রিয়া আমার জানা নাই। ব্যাংক শেষে সব ভাউচারগুলি এক সঙ্গে বাধাই করা হয়। এই ভাউচারগুলি সঠিক কি না তা দেখার দায়িত্ব অত্র আসামীর না। সত্য নয় যে ব্যাংক কর্মকর্তা অত্র আসামীর উপর অপরাধ এর দায়িত্ব চাপায় দেওয়া হইয়াছে। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ০৭/৮/২০১২ জেরা XXX (আসামী আঃ মজিদ পক্ষে দরখাস্ত মূলে অদ্য জেরা) আসামী ডকে উপস্থিত থেকে জেরা করে নাই। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১৬/৯/২০১২ পি, ডব্লিউ-২ মোঃ তোবারক আলী সরকার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ থানা, তিনি এফ.আই.আর এর ফর্মার পার্ট পূরণ করেন। পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ সাহাজুর রহমান, ম্যানেজার, রাকাব শাখা, বদরগঞ্জ, (জন্ম তালিকার সাক্ষী)। জেরায় তিনি বলেন যে, “আমি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করি নাই। এককভাবে সাবেক ম্যানেজার প্রস্তুত করেন।” জেরায় তিনি আরও বলেন যে, “জন্মকৃত এবং জিম্মায় গ্রহণকৃত কাগজপত্র অদ্য আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।” পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ জিল্লুর রহমান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, দুদক রংপুর জন্ম তালিকার স্বাক্ষরকারী। জেরায় তিনি বলেন যে, “জন্মকৃত কাগজপত্র আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।” পিডব্লিউ-৫ মোঃ জালাল উদ্দিন, সহকারী পরিদর্শক, দুদক, রংপুর জন্ম তালিকার স্বাক্ষরকারী। জেরায় তিনি বলেন যে, “জন্ম তালিকার উল্লেখিত কাগজপত্র অদ্য আমাকে আদালতে প্রদর্শনী করা হয় নাই।” পি, ডব্লিউ-৬ আঃ জরজিজ আহমদ, বদরগঞ্জ রাকাব শাখায় ২য় কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “জন্মকৃত কাগজপত্র অদ্য আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।” পি, ডব্লিউ-৭ মোঃ সৈয়দ মোকছুদার রহমান, রাকাব, বদরগঞ্জ শাখায় কর্মরত ছিলেন (জন্ম তালিকার সাক্ষী)। জেরায় তিনি বলেন যে, “জন্মকৃত কাগজপত্র অদ্য আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।” পি, ডব্লিউ-৮ অমরেন্দ্র নাথ দাশ, রাকাব বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “এই মামলার বিষয়ে আমার নিজস্ব কোন ধারণা নাই।” পি, ডব্লিউ-৯ মোঃ মাসুদ রানা, দুদক, রংপুরে কর্মরত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “এই মামলার বিষয়ে আমার নিজস্ব কোন ধারণা নাই।” পি ডব্লিউ-১০ মোঃ জাকিউল আলম, রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “ঘটনার সময় রাকাব বদরগঞ্জ শাখার ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। কাগজপত্র শুধুমাত্র আমি জিম্মায় দিলাম। কাগজপত্রগুলির বিষয়ে আমার ধারণা নাই।” পি, ডব্লিউ-১১ মোঃ সাইফুল কবির, রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “ঘটনা কবে শুরু হয় এবং কবে তা শেষ হয় আমার জানা নাই।” পি, ডব্লিউ-১২ মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, সজেকা খুলনা উপ-সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আপীলকারী মোঃ শফিউল আলম সুপারভাইজার হিসেবে গ্রাহক সংগ্রহ এবং ঋণ প্রসেস করেন। তার অফিসিয়াল কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অপরদিকে, আপীলকারী মোঃ মমিনুর রহমান একজন নিরাপত্তা প্রহরী। ৯নং এবং ১১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য মোতাবেক আপীলকারী আব্দুস সালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কোন ভুল কিংবা আত্মসাৎ করেন নাই প্রমানিত। এছাড়াও আপীলকারী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান যোগদানের পূর্বেই তর্কিত ব্যাংক একাউন্ট নং- ৫১৩৬ খোলা হয়েছিল। অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে এজাহার এবং অভিযোগ পত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই। কোন সাক্ষীই অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন নাই। আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৮/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩২ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪৭৭এ, ৪০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডদেশ বাতিলযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলসমূহ মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৮/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩২ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪৭৭এ, ৪০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মোকদ্দমায় সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারীগণকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীগণ এবং তাদের জামিনদারগণকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------